

1500547-97.2020.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... DE AMBOS, RESTOU DEMONSTRADO QUE O TRÁFICO DE DROGAS É EFETIVAMENTE PRATICADO POR AMBOS. ASSIM, FOI DADA VOZ DE PRISÃO PARA AMBOS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINALIZA INFORMANDO QUE AS BUSCAS FORAM ACOMPANHADAS PELO PAI DE THAINÁ E AMBOS TIVERAM TODOS SEUS DIREITOS RESPEITADOS. "

Em juízo, a testemunha de acusação Pedro Geraldo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500547-97.2020.8.26.0637 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500547-97.2020.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2129009/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 11595160 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 1099/20/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2129009 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2129009 - DISE- DEL.SEC.TUPÃ, 1099/20/229 - DISE- DEL.SEC.TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS CORNELIO DE DEUS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de MATHEUS CORNELIO DE DEUS e THAINÁ LARANJEIRA OLIVEIRA, como incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois, (i) no ano de 2020, antes do dia 27 de maio de 2020, em horários diversos e indeterminados, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; (ii) no dia 27 de maio de 2020, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Abel Ferreira Leite, nº 414, Vila Tupã

Mirim II, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, previamente associados, guardavam e mantinham em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 03 (três) porções de Cocaína, com peso líquido de 3,16 g e 3,05g (peso bruto 9,72g, e 5,67); 02 (duas) porções de Maconha, com peso líquido 14,78g e 0,22g (peso bruto 19,61g e 4,57g); e 01 (uma) porção de metilenodioximetanfetamina (MDMA) - "ecstasy", com peso líquido de 0,35g (peso bruto 5,3g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 264/274).

Recebida a denúncia em 02/06/2021 e, ante a ausência de causas para a absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 279/281).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de três testemunhas de acusação, e, ao final, os réus foram interrogados.

Juntadas aos autos as declarações escritas das testemunhas de Defesa (fls. 348/351).

O Ministério Público apresentou memoriais orais, postulando o julgamento procedente da denúncia. No tocante à dosimetria, anotou que ambos os réus são primários, devendo, tanto as penas do crime de associação para o tráfico, quanto as penas do crime de tráfico de drogas, serem fixadas no mínimo legal. Na terceira fase, defendeu a inaplicabilidade do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, eis que, apesar de primários, integravam associação para a venda de drogas. Sustentou a fixação do regime inicial fechado, sendo impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa apresentou memoriais escritos postulando a absolvição de ambos os acusados no que tange ao crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de animus associativo estável e permanente entre os corréus, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Em relação ao acusado Matheus Cornelio de Deus, na dosimetria, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Na fase intermediária, postulou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Requereu a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo. Defendeu a aplicação do regime inicial aberto ou semiaberto, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em relação à acusada Thainá Laranjeira Oliveira, requereu a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, ante a ausência de comprovação da prática de quaisquer verbos nucleares, previstos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Em caso de condenação, no tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal. Requereu a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo. Defendeu a aplicação do regime inicial aberto ou semiaberto, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 1/2); Termos de Depoimento (fls. 3/4); Termos de Interrogatório (fls. 5/7); Boletim de Ocorrência nº 1099/2020 (fls. 9/12), nº 1109/2020 (fls. 148/149), nº 1382/2020 (fls. 150/151); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/15); Registros Fotográficos (fls. 28 e 54); Laudo Pericial (fls. 31/34, 145/147 e 152/155); Relatório de Investigações (fls. 38/49 e 243); Relatório Final (fls. 157/161); Relatório do Setor de Inteligência da Polícia Civil extraído dos Autos nº 1500295-

94.2020.8.26.0637 (fls. 195/221); Termo de Assentada (fls. 244/246); Auto de Reconhecimento Fotográfico (fl. 247), bem como nas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída aos réus.

A testemunha de acusação José Cícero de Melo Júnior, policial civil, inquirida em solo policial, declarou: "O DEPOENTE É INVESTIGADOR DE POLÍCIA LOTADO NA DISE. APÓS INVESTIGAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ESPECIALIZADA, APUROU-SE QUE THAINÁ LARANJEIRA OLIVEIRA ESTARIA PRATICANDO O TRÁFICO DE DROGAS, UMA VEZ QUE ESTAVA MANTENDO EM DEPÓSITO DROGAS PARA OUTROS TRAFICANTES. ASSIM, NESTA MANHÃ, FOI DADO CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA NA RESIDÊNCIA DA MESMA, SENDO QUE NO QUARTO, FOI ENCONTRADA THAINÁ E SEU COMPANHEIRO MATHEUS CORNÉLIO DE DEUS. FOI, ENTÃO, REALIZADA MINUCIOSA BUSCA POR TODO O IMÓVEL, SENDO LOCALIZADO NO QUARTO DO CASAL, PORÇÕES DE COCAÍNA, PORÇÕES DE MACONHA, QUASE UM MIL E QUINHENTOS REAIS EM PAPEL MOEDA, PLÁSTICOS PARA EMBALAR A DROGA, ALÉM DE PAPEL COM ANOTAÇÃO. NO VEÍCULO DO CASAL, FOI ENCONTRADO MAIS UM TABLETE DE MACONHA E DINHEIRO. ENTREVISTADOS, MATEUS ADMITIU SER PROPRIETÁRIO DA DROGA, ADMITINDO INCLUSIVE A TRAFICÂNCIA, ISENTANDO A COMPANHEIRA DE QUALQUER PARTICIPAÇÃO, CONTRARIANDO ASSIM AS INVESTIGAÇÕES DESENVOLVIDAS. CONDUZIDOS A ESTA UNIDADE POLICIAL, FOI FEITA ANÁLISE PRELIMINAR DOS APARELHOS CELULARES DOS AUTUADOS, ONDE FORAM CONSTATADAS MENSAGENS NO APLICATIVO DE 'WHATSAPP', AS QUAIS DEMONSTRAM O TRÁFICO DE DROGAS PRATICADOS POR AMBOS. ESCLARECE QUE AMBOS OS CONDUZIDOS TIVERAM TODOS SEUS DIREITOS RESPEITADOS. "

Em juízo, a testemunha de acusação José Cícero de Melo Júnior, relatou que, na data dos fatos, foram dar cumprimento ao mandado de busca na residência da acusada Thainá, pois tinham informação sobre a mesma. Na residência, no quarto do casal, dentro do travesseiro, encontraram entorpecente e "saquinhos" utilizados para embalagem. Dentro do veículo do acusado Matheus, foi encontrada uma certa porção de maconha. Junto com o acusado Matheus, foi encontrado, ainda, cerca de mil e quinhentos reais. Foram apreendidos os celulares, assim, na análise dos aparelhos celulares dos dois envolvidos havia conversas relacionadas ao tráfico de drogas. Posteriormente, na ocasião em que estavam desenvolvendo uma outra investigação e foram apreendidos outros celulares, após análise, encontraram uma relação entre os dois fatos. Um indivíduo chamado Mauro adquiriu drogas com o acusado Matheus, além disso, nas conversas identificaram um usuário que se chama Higor, que confessou ter comprado entorpecentes do Mauro. Afirmou que as drogas comercializadas eram cocaína e maconha. A respeito do M.D.M.A., disse ter sido encontrada uma substância, que a princípio não conseguiram identificar, sendo enviada para outro setor do Instituto de Criminalística, acreditando ser em Bauru.

A testemunha de acusação Pedro Geraldo Manha Rodrigues, policial civil, inquirida em solo policial, declarou: "O DEPOENTE É INVESTIGADOR DE POLÍCIA CHEFE DA DISE. INVESTIGAÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA ESPECIALIZADA DEMONSTRARAM QUE THAINÁ LARANJEIRA OLIVEIRA ESTARIA PRATICANDO O TRÁFICO DE DROGAS. AS DILIGÊNCIAS REALIZADAS INDICAVAM QUE A MESMA ESTARIA GUARDANDO DROGAS PARA OUTROS TRAFICANTES, MOTIVANDO ASSIM SOLICITAÇÃO DE MANDADO E BUSCA. NESTA MANHÃ, EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS FORAM ATÉ A CASA DA INVESTIGADA, ONDE ESTA FOI LOCALIZADA ACOMPANHADA DE SEU COMPANHEIRO MATHEUS CORNÉLIO DE DEUS, NO QUARTO. REALIZADA MINUCIOSA BUSCA PELO IMÓVEL, NO QUARTO DO CASAL FORAM ENCONTRADAS PORÇÕES DE COCAÍNA, PORÇÕES DE MACONHA, QUASE UM MIL E QUINHENTOS REAIS EM PAPEL MOEDA, PLÁSTICOS PARA EMBALAR A DROGA, ALÉM DE PAPEL COM ANOTAÇÃO E SUBSTÂNCIA DE COLORAÇÃO ROSADA, CUJOS MORADORES AFIRMARAM SER COCAÍNA. NO VEÍCULO DO CASAL, FOI ENCONTRADO AINDA MAIS UM TABLETE DE MACONHA E DINHEIRO. QUANDO FORAM INDAGADOS, MATHEUS ASSUMIU A PROPRIEDADE DE TODO O MATERIAL ENCONTRADO, INCLUSIVE ADMITIU A TRAFICÂNCIA, ENTRETANTO, ISENTOU THAINÁ DE PARTICIPAÇÃO. FORAM ENTÃO CONDUZIDOS A ESTA UNIDADE POLICIAL. EM PRÉVIA ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES DE AMBOS, RESTOU DEMONSTRADO QUE O TRÁFICO DE DROGAS É EFETIVAMENTE PRATICADO POR AMBOS. ASSIM, FOI DADA VOZ DE PRISÃO PARA AMBOS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINALIZA INFORMANDO

QUE AS BUSCAS FORAM ACOMPANHADAS PELO PAI DE THAINÁ E AMBOS TIVERAM TODOS SEUS DIREITOS RESPEITADOS. "

Em juízo, a testemunha de acusação Pedro Geraldo Manha Rodrigues, relatou haver informações de que a acusada Thainá estaria realizando o tráfico de drogas em sua residência, na cidade de Tupã/SP, portanto, solicitaram um mandado de busca. No dia em que foram efetuar o seu cumprimento, ao adentrar a casa, verificaram que a acusada estava no quarto, juntamente com seu companheiro, o acusado Matheus. Durante a busca, foram localizadas algumas porções de cocaína e maconha, havendo drogas no quarto, próximo à cama. Ademais, foi encontrada uma porção de maconha dentro do carro de Matheus. Ainda, foram localizados cerca de mil e quinhentos reais em dinheiro e alguns "saquinhos", que comumente utilizam para embalar entorpecente. No local dos fatos, Matheus assumiu a propriedade da droga, informou que ele realmente tinha aquele entorpecente para efetuar o tráfico, contudo, na Delegacia ele disse ser apenas para uso. Acerca dos elementos de investigação que ensejaram a solicitação do mandado de busca, apontou informações de traficância realizada pela acusada em investigação a respeito de outras pessoas, assim como uma interceptação telefônica de outro acompanhamento, que demonstrou seu envolvimento. Desse modo, fundamentaram a solicitação do mandado de busca em razão da interceptação telefônica, bem como, de diligências em campo, que apontaram movimentação suspeita no local. Com relação às abordagens e identificações decorrentes das diligências de campo e da movimentação suspeita, afirmou que, posteriormente, foi realizada uma investigação, havendo a intimação de um usuário. Relatou não haver imagens colhidas, uma vez que foram realizadas campanhas móveis, visto que o local não é o adequado para uma campanha fixa. Tratando-se de um sobrado, afirmou ser possível visualizar de longe a parte de cima da residência, onde fica o quarto da acusada, portanto, durante a campanha, foram percebidos movimentos estranhos de pessoas no interior da residência, sendo perceptível haver "alguma coisa errada". A respeito dos movimentos estranhos, apontou se tratar de quando "a pessoa faz uma entrada na casa, uma coisa rápida, um movimento, por exemplo". Além da apreensão realizada no dia da busca, também houve uma avaliação dos celulares apreendidos, sendo identificados diálogos via "WhatsApp" entre os acusados, oportunidade em que o acusado Matheus pediu para a acusada Thainá subir no andar superior da residência e pegar uma porção de droga para o menor: "aquele que ficou reservado para o menor. E também uma outra". Afirmou terem visualizado o movimento, de pessoas não identificadas entrando ou dos acusados subindo na parte superior e, logo em seguida, descendo.

A testemunha de acusação Higor Ribeiro Miranda, inquirida em solo policial, declarou: "É PROPRIETÁRIO DA LINHA TELEFÔNICA HÁ CERCA DE DOIS ANOS. QUE, É USUÁRIO DE MACONHA HÁ APROXIMADAMENTE 4 OU 5 ANOS. ESCLARECE QUE JÁ EXPERIMENTOU OUTRAS DROGAS, MAS NÃO SE VICIOU EM NENHUMA DELAS. QUANDO AOS FATOS, ORA INVESTIGADO, INDAGADO SE CONHECE O INDIVÍDUO MAURO SÉRGIO PASTREZ, RESPONDEU DE PRONTO QUE SÓ PELO NOME NÃO SABIA AFIRMAR DE QUEM SE TRATAVA. OCORRE QUE, AO VISUALIZAR NESTE ATO A FOTOGRAFIA DE MAURO SÉRGIO PASTREZ, O DEPOENTE APONTOU SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDA QUE O CONHECE. ADUZ QUE CONSEGUIU O NÚMERO DE TELEFONE DO MAURO SÉRGIO COM OUTRO INDIVÍDUO QUE NÃO SE RECORDA, MAS COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR DROGAS. PROVAVELMENTE ESTE INDIVÍDUO ERA ALGUM USUÁRIO. DIANTE DO NÚMERO DO TELEFONE DELE, PASSOU A MANTER CONTATO COM O MAURO SÉRGIO. QUE, CHEGOU A ENCOMENDAR DROGAS (PINOS DE COCAÍNA) COM ELE POR UMAS DUAS OU TRÊS VEZES, TUDO PARA SEU CONSUMO PRÓPRIO, OU SEJA, POUCA QUANTIDADE (UM OU DOIS PINOS). ESCLARECE QUE NAS OCASIÕES DAS COMPRAS, O DEPOENTE ENVIAVA UMA MENSAGEM PELO APLICATIVO DENOMINADO 'WHATSAPP' E O MAURO SÉRGIO LEVAVA A DROGA ONDE O DEPOENTE ESTAVA. ELE GERALMENTE ESTAVA SOZINHO E EM UMA MOTOCICLETA, SALVO ENGANO DE COR PRATA. ESCLARECE QUE TAMBÉM CONHECE O MATHEUS CORNELIO DE DEUS E A THAINÁ LARANJEIRA OLIVEIRA, POIS OS CONHECEU EM FESTAS NESTA CIDADE E OUTRAS TAMBÉM. O DEPOENTE NUNCA ADQUIRIU DROGAS DESSE CASAL, MAS SOUBE QUE ELES FORAM PRESOS POR TRÁFICO DE DROGAS. ESCLARECE, AINDA, QUE EM FESTAS JÁ AVISTOU O MATHEUS NA COMPANHIA DO MAURO SÉRGIO. "

Em juízo, a testemunha de acusação Higor Ribeiro Miranda, relatou que conhece os acusados de festas, mas não tem intimidade para saber o que acontece da vida deles. Disse que ouviu a respeito do tráfico, mas não presenciou nada. Informou que foi ouvido na Delegacia. Relatou que entrou em contato com os acusados por uma ou duas vezes, a fim de encomendar "cannabis". Afirma que teve contato com os acusados em uma festa e um dia precisou pedir o contato, assim, fez a encomenda por telefone, via "WhatsApp". Acredita que o contato tenha sido feito no celular do acusado Matheus.

A acusada THAINÁ LARANJEIRA OLIVEIRA, em sede investigatória, declarou: "COM RELAÇÃO AOS FATOS, AFIRMA QUE ESTAVA EM SUA CASA, ACOMPANHADA DE SEU COMPANHEIRO MATHEUS, QUANDO POLICIAIS CIVIS CHEGARAM PARA FAZER MANDADO DE BUSCA. OS POLICIAIS ENCONTRARAM PORÇÕES DE MACONHA, AS QUAIS ERAM PARA USO DA INTERROGANDA E DE SEU COMPANHEIRO MATHEUS. COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS DROGAS ENCONTRADAS NO QUARTO, A INTERROGANDA DESCONHECIA A EXISTÊNCIA. AFIRMA QUE NÃO PRÁTICA O TRÁFICO DE DROGAS. NADA SABE DIZER A RESPEITO DO COMÉRCIO DE DROGAS POR PARTE DE SEU COMPANHEIRO, UMA VEZ QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO. A INTERROGANDA JÁ FOI PROCESSADA POR PORTE DE DROGAS. INCLUSIVE FOI A PRÓPRIA INTERROGANDA QUE INDICOU AOS POLICIAIS ONDE ESTAVA UM PEQUENO TABLETE DE MACONHA, NO CARRO FORD/PAMPA, DE MATHEUS. FINALIZA INFORMANDO QUE FAZ USO DE MACONHA HÁ SEIS ANOS E NÃO CONSEGUE LARGAR O VÍCIO".

A ré THAINÁ LARANJEIRA OLIVEIRA, em seu interrogatório judicial, negou a venda de drogas. Toda a quantidade encontrada era do acusado Matheus. Negou que tenha ajudado Matheus a vender drogas para outras pessoas. Em relação a troca de mensagens com Matheus em que ele pediu para que a acusada pegasse a droga dele para passar a uma terceira pessoa, ele pediu uma vez que a acusada entregasse a droga, uma porção pequena de cocaína, no entanto, achou que Matheus estava dando a droga. Afirmou que Matheus é usuário de maconha e que "quase sempre" ele usava o seu celular.

O acusado MATHEUS CORNELIO DE DEUS, em sede investigatória, declarou: "COM RELAÇÃO AOS FATOS AFIRMA QUE VIVE EM UNIÃO ESTÁVEL COM THAINÁ LARANJEIRA OLIVEIRA HÁ CERCA DE CINCO MESES, SENDO QUE HÁ UM ANO ESTÃO SE RELACIONANDO. NESTA MANHÃ, ESTAVA EM SUA CASA, QUANDO POLICIAIS CIVIS CHEGARAM E ANUNCIARAM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA. OS POLICIAIS EFETUARAM BUSCA PELO IMÓVEL E ENCONTRARAM PORÇÕES DE MACONHA E DE COCAÍNA NO QUARTO DO CASAL, ALÉM DE DINHEIRO. ENCONTRARAM TAMBÉM UM TABLETE DE MACONHA NO CARRO DO INTERROGANDO. AFIRMA QUE TODA A DROGA ENCONTRADA PELOS POLICIAIS LHE PERTENCE, SENDO QUE ERA TODA PARA SEU USO. ESCLARECE AINDA QUE THAINÁ FAZ USO APENAS DE MACONHA. AFIRMA QUE THAINÁ NÃO TINHA CONHECIMENTO DA COCAÍNA QUE ESTAVA NO QUARTO DO CASAL. NEGA QUE ESTEJA TRAFICANDO DROGAS. O DINHEIRO APREENDIDO NA CASA É FRUTO DO TRABALHO DO INTERROGANDO, UMA VEZ QUE 'FAZ ALGUNS BICOS', SEM NADA FIXO. O INTERROGANDO NUNCA ESTEVE PRESO E JÁ FOI PROCESSADO POR PORTE DE DROGAS. "

O réu MATHEUS CORNELIO DE DEUS, em seu interrogatório judicial, relatou, em síntese, que estava passando por dificuldade, então acabou "caindo na besteira". O MDMA e a maconha eram para uso próprio. Afirmou que vendia cocaína, há "cerca de vinte dias, um mês, nem um mês praticamente". Relatou que ninguém tinha conhecimento da venda, portanto, vendia sozinho. Informou ter pedido para acusada Thainá entregar "um negócio" para um rapaz, no entanto, ela não sabia o que era, acreditando que ela não conseguiu identificar do que se tratava. Confirmou utilizar o celular da acusada Thainá e negou que a mesma soubesse a respeito da venda de drogas. Acredita que a acusada não sabia sobre a venda de drogas, uma vez que "fazia escondido dela".

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que os réus praticaram os delitos que lhe são atribuídos.

O encontro dos entorpecentes descritos na inicial decorreram de busca domiciliar precedida de investigação da DISE que apontou o envolvimento de Thainá com o tráfico de drogas. No cumprimento do mandado, foram localizados cocaína, maconha e ecstasy no quarto do casal, além da quantia de R\$ 1.474,00 e sacos plásticos comumente utilizados para embalar drogas. Também, no veículo de Matheus, foram localizados um tablete de maconha e a quantia de R\$ 31,00.

Matheus assumiu a propriedade dos entorpecentes, bem como a destinação comercial, isentando a companheira Thainá da imputação, pois, segundo seu relato, ela desconhecia que as drogas estavam sendo guardadas na residência e vendidas a terceiros. No mesmo sentido o relato de Thainá, que afirmou ser usuária de maconha, mas que não sabia que seu companheiro estava comercializando os entorpecentes.

A versão dos acusados, no entanto, está isolada nos autos.

Em juízo, foi ouvido como testemunha da acusação usuário do entorpecente que disse ter notícia de que os réus traficavam, e que, através deles, encomendou maconha.

Ademais, as investigações policiais revelaram troca de mensagens entre os acusados em que Matheus pede para Thainá "(...) pegar quelé que ficou pro menor" seguida de uma imagem de um nariz, indicando que deveria entregar uma porção de cocaína. Logo em seguida, Thainá questiona "Na onde tá", ao que Matheus responde "Cama" (fls. 38/49). Cabe destacar que na busca domiciliar, as porções de cocaína foram localizadas na cama do casal, demonstrando assim que os acusados conjuntamente escondiam os entorpecentes na residência e posteriormente vendiam a terceiros.

Consta ainda troca de mensagens entre Thainá e pessoa identificada como "Luquinha" em que é negociada a compra de porções de drogas pela quantia de R\$ 50,00. Em relação ao telefone celular de Matheus, existem mensagens em que ele negocia maconha com pessoa identificada como "Julhao" também pela quantia de R\$ 50,00.

A alegação defensiva de que Thainá desconhecia o tráfico realizado em sua residência não se sustenta, tampouco de que seu celular era utilizado por Matheus para a comercialização de drogas sem seu consentimento. Isso porque a própria denunciada admitiu que entregou um pacote de drogas a terceiro a mando de Matheus, bem como as mensagens referentes a comercialização estavam armazenadas em seu celular, não podendo alegar ignorância sobre as mesmas.

Sobre o delito de associação para o tráfico, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

"Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanentemente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão 'reiteradamente ou não', a tipificação desse crime depende de estabilidade ou da permanência (*societas sceleris*), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)." (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9 ed. Rev., atual. E ampl. Salvador: JusPODIVM, 2021, pg. 1094)

No caso, as elementares do crime do art. 35 da Lei de Drogas estão configuradas.

Como já referido, as mensagens contidas nos celulares demonstram que os acusados, de forma permanente e não eventual, cooperavam mutuamente para a prática do crime de tráfico de drogas.

Investigações da DISE demonstram que, além da cooperação mútua entre os acusados, eles mantinham relações com outros traficantes locais, passando indicações de

"clientes" entre si, bem como compartilhando fotos ostentando ganhos com o tráfico (fls. 195/221).

As fotos obtidas pela equipe de investigação demonstram que ambos Thainá e Matheus realizavam o comércio de drogas e partilhavam o produto do crime, demonstrando seguramente a associação para a consecução do tráfico de drogas.

Ademais, as declarações testemunhais acerca da conduta social dos acusados (fls. 348/351) são insuficientes para demonstrar a inocorrência dos delitos, ante o vasto conjunto probatório que demonstra o contrário.

Os acusados eram, na data dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-los.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os réus praticaram a conduta delitiva descrita na denúncia, devendo responder penalmente pela prática dos delitos pelos quais foram denunciados.

Passo à dosimetria da pena.

Thainá Laranjeira Oliveira

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 318/321). Inexistem elementos desabonadores da personalidade da ré e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade de drogas não são expressivas a ensejar maior reprimenda.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e em 3 anos de reclusão para o crime do art. 35 da mesma Lei.

Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, em que pese a primariedade da acusada, descabe a incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Isso porque, além da associação para o tráfico, a prova dos autos demonstra que a denunciada participava de rede de contato com outros traficantes para troca de informação e captação de clientes, indicando assim que se dedicava a atividades criminosas como fonte de seu sustento.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e em 3 anos de reclusão para o crime do art. 35 da mesma Lei.

A pena de multa, por simetria, fica fixada em 500 dias-multa para o crime do art. 33 da Lei de Drogas, e em 700 dias multa para o delito do art. 35 da mesma Lei, ambos à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Em razão do concurso material de delitos, as penas devem ser somadas, perfazendo 8 anos de reclusão, além do pagamento de 1.200 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Em razão do quantum da pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto.

Inviável a incidência dos art. 44 e 77 do Código Penal, pois a pena supera o

permissivo de aplicação da medidas desencarceradoras.

Matheus Cornélio de Deus

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 314/317). Inexistem elementos desabonadores da personalidade da ré e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade de drogas não são expressivas a ensejar maior reprimenda.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e em 3 anos de reclusão para o crime do art. 35 da mesma Lei.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea, a qual, contudo, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, em que pese a primariedade do acusado, descabe a incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Isso porque, além da associação para o tráfico, a prova dos autos demonstra que o réu participava de rede de contato com outros traficantes para troca de informação e captação de clientes, indicando assim que se dedicava a atividades criminosas como fonte de seu sustento.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e em 3 anos de reclusão para o crime do art. 35 da mesma Lei.

A pena de multa, por simetria, fica fixada em 500 dias-multa para o crime do art. 33 da Lei de Drogas, e em 700 dias multa para o delito do art. 35 da mesma Lei, ambos à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Em razão do concurso material de delitos, as penas devem ser somadas, perfazendo 8 anos de reclusão, além do pagamento de 1.200 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Em razão do quantum da pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto.

Inviável a incidência dos art. 44 e 77 do Código Penal, pois a pena supera o permissivo de aplicação da medidas desencarceradoras.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus MATHEUS CORNELIO DE DEUS e THAINÁ LARANJEIRA OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1.200 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Defiro aos réus o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do numerário e dos bens apreendidos (fls. 13/15).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA